

1500103-98.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Alexandre Sanches Batagelo

Comarca: Bilac

Foro: Foro de Bilac

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... de que no local dos fatos era realizado tráfico de drogas; (3) a confirmação da denúncia recebida pelo policial civil, no sentido de que EDILENE, ALEX e Weliton praticavam juntos o tráfico de drogas e, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, Weliton encontrava-se na casa dos denunciados; (4) o fato de ter sido apreendido dinheiro, proveniente da venda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bilac

Foro de Bilac

Vara Única

Rua Olavo Bilac, 466, Bilac-SP - cep 16210-000

1500103-98.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500103-98.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX ALVES e EDILENE ALVES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Alexandre Sanches Batagelo

Vistos.

EDILENE ALVES e ALEX ALVES, já qualificados nos autos, foram presos em flagrante, denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, no artigo 35, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e no artigo 244-B do ECA, sendo os dois primeiros em concurso material entre eles e em concurso formal com o último, porque, anteriormente e no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 06:00 horas, na Avenida Francisco Maroni, nº 91, Bairro Chácara Antônio e Borges, na cidade de Piacatu, nesta Comarca de Bilac, teriam se associado para fins de comercialização e entrega a consumo de terceiros de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que, no mesmo dia, horário e local, os denunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, teriam em depósito, para fins de tráfico, 352 (trezentas e cinquenta e duas) porções, contendo 46,76 gramas de cocaína, na forma de crack, prontas para a entrega e consumo de terceiros, a qual é considerada droga e capaz de ensejar a dependência física e psíquica de seus usuários.

Durante trabalho de investigação na cidade de Piacatu, com a finalidade de instruir

a "Operação Alvorada", em combate ao tráfico de drogas, policiais civis obtiveram informações de que EDILENE estaria praticando o comércio de entorpecentes em conjunto com seu filho ALEX e com o adolescente Weliton, que é amigo de ALEX.

Por isso, foi expedido mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na residência dos denunciados. Na data dos fatos, os policiais militares Lucas Kinoshita e Fábio Zupelli Marabeis deslocaram-se até o local para cumprir a ordem.

No imóvel, os milicianos depararam-se com EDILENE, ALEX e Weliton e outra filha da indiciada, Ariadne, que não tem envolvimento com os fatos. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Indagada, EDILENE de início negou que existisse qualquer droga em sua residência. Logo após, admitiu que escondia entorpecente dentro das tomadas do imóvel.

Em diligências, então, os PM's localizaram 352 pedras de crack no local indicado, fracionadas e embaladas para a venda. Além disso, apreenderam diversas embalagens plásticas vazias, que seriam utilizadas para acondicionar drogas, bem como a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais).

Diante dos fatos, os indiciados foram presos em flagrante.

O propósito da traficância é certo, haja vista: (1) a natureza e quantidade de drogas apreendidas, as quais estavam divididas em porções e prontas para a venda a terceiros; (2) a denúncia recebida pelos policiais, no sentido de que no local dos fatos era realizado tráfico de drogas; (3) a confirmação da denúncia recebida pelo policial civil, no sentido de que EDILENE, ALEX e Weliton praticavam juntos o tráfico de drogas e, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, Weliton encontrava-se na casa dos denunciados; (4) o fato de ter sido apreendido dinheiro, proveniente da venda de droga; (5) assim como o fato de terem sido apreendidas embalagens plásticas, comumente utilizadas para o acondicionamento da droga individualizada.

A existência de uma associação entre os denunciados e o adolescente é igualmente certa, tendo em vista que não se reuniram apenas para prática deste delito em isolado.

Antes dos fatos narrados nestes autos, policiais civis já tinham recebido denúncia de que Weliton praticava o tráfico em conjunto com os denunciados e, no dia do cumprimento de mandado de busca e apreensão, o adolescente encontrava-se no imóvel.

Em solo policial, os envolvidos manifestaram o desejo de permanecer em silêncio.

Por fim, é certo que, ao praticar os crimes juntamente com o adolescente Weliton, os denunciados corromperam o menor.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 15.01.2022 (fls. 116/118).

Instaurou-se incidente para verificação de sanidade mental do acusado Alex (fl. 202 - apenso nº 0000056-33.2022.8.26.0076).

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados para apresentar defesa preliminar, cuja peça foi juntada às fls. 330/336.

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2022, com saneamento do feito, mantendo-se a prisão dos acusados (fls. 338/345).

Durante a instrução criminal, foram inquiridas quatro testemunhas comuns e uma testemunha da defesa, sendo os réus interrogados ao final, a pedido da defesa (fl. 430).

Homologado o exame de Verificação de Dependência Toxicológica (fl. 82 do apenso de nº 0000056-33.2022.8.26.0076), houve pedido de concessão de liberdade provisória ao acusado Alex (fls. 76/77 do apenso), com o que concordou o Dr. Promotor de Justiça (fl. 80 do apenso).

A r. decisão de fls. 640/641 concedeu liberdade provisória ao acusado Alex, revogando a prisão preventiva outrora decretada, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Encerrada a instrução (fls. 640/641), sobrevieram as alegações finais das partes, tendo a acusação pedido a procedência parcial do pedido, com a condenação da acusada Edilene e a absolvição imprópria do réu Alex, a fim de que seja submetido a medida de segurança (fls. 657/664).

A defesa da acusada Edilene pleiteia a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como o afastamento da causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da mesma Lei. Em caso de condenação, pediu a fixação do regime aberto, levando-se em consideração a confissão e a primariedade da acusada. Pediu, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a absolvição no que tange à associação para o tráfico e a corrupção de menor (fls. 669/682).

A defesa do réu Alex, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória para embasar a condenação ou absolvição imprópria, visto tratar-se de réu inimputável (fls. 683/688).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de entorpecente agravado com fundamento no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, associação para o tráfico e corrupção de menor.

A ação penal é parcialmente procedente.

Considerando que a presente ação penal apura a prática de três infrações, envolvendo dois acusados, passo a analisar separadamente a conduta de cada um dos réus, para melhor elucidação dos fatos.

Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06):

- Acusada Edilene Alves: